

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO I

ARTICULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo suscrito por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Sociedad de Economía Mixta indirecta de segundo grado del orden municipal, correspondiente al sector administrativo de obras públicas y transporte, con aportes públicos superiores al noventa por ciento (90%), con domicilio en la Calle 70 Norte No. 3B-81, Sede la Flora de la ciudad de Santiago de Cali –Valle, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Cali, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la entidad como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que, sin embargo, solo pueden ser favorables al trabajador.

ARTICULO 2. REQUISITOS DE ADMISIÓN. Quien aspire a desempeñar un cargo en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., debe entregar su hoja de vida a la Dirección de Desarrollo Humano quien haga sus veces. En caso de ser seleccionado debe aportar los siguientes documentos:

- a) Formato Único de Hoja de Vida (SIGEP) debidamente diligenciado.
- b) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten sus estudios de bachiller, técnico, tecnólogo, profesional y/o postgrado e igualmente las certificaciones sobre la capacitación recibida, acorde con los requisitos exigidos para cada cargo.
- c) Constancias laborales de todos los empleos o cargos ocupados tanto en el sector público como en el privado, indicando tiempo de servicio, cargo y funciones desempeñadas.
- d) Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional cuando la profesión así lo exija.
- e) Para aquellos a quien les aplique aportar la licencia de conducción en la categoría exigida por las autoridades según el tipo de vehículo.
- f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o Tarjeta de Identidad, según el caso.
- g) Declaración juramentada de bienes y rentas de función pública y hoja de vida de sigep.
- h) Examen médico ocupacional en el cual se certifique que el aspirante se encuentra apto física y mentalmente para desempeñar el cargo, el cual estará a cargo del empleador.
- i) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual estará a cargo del empleador.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

- j) Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal emanado de la Contraloría General de la República, el cual estará a cargo del empleador.
 - k) Certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional de Colombia, el cual estará a cargo del empleador.
 - l) Certificado de inhabilidades emitido por la Policía Nacional de Colombia delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. (Ley 1918 de 2018), el cual estará a cargo del empleador.
 - m) Certificado de antecedentes de deudores alimentarios morosos - REDAM, el cual estará a cargo del empleador.
 - n) Comunicación escrita donde manifieste de manera voluntaria y libre a qué entidad del sistema de seguridad social desea cotizar para pensiones y salud. (Cuando aplique)
 - o) Constancia de afiliación del Sistema de Seguridad Social. (EPS, AFP, Cesantías)
 - p) En caso de ser menor de edad, autorización escrita del inspector de trabajo a solicitud de los padres y a falta de estos del Defensor de Familia.
 - q) Certificación de SIMIT, el cual estará a cargo del empleador.
 - r) Certificado de discapacidad emitido por: Secretaría Distrital de Salud o Secretaría Municipal de Salud o el órgano competente, cuando aplique.
 - s) Y los demás requeridos para el desarrollo del empleo público.
- La falsedad en la información suministrada es causal de despido con justa causa.

PARÁGRAFO 1º. No podrá laborar en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., quien cumpliendo los requisitos se hallare en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Ser pensionado, salvo las excepciones de ley.
2. Tener la edad de retiro forzoso determinada por la ley.
3. Encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad legal o constitucional y las demás concordantes con la legislación vigente.

PARÁGRAFO 2º. La persona admitida al servicio del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., queda obligada a cumplir el presente Reglamento, lo dispuesto en el Contrato de Trabajo y a desempeñar las funciones asignadas en la forma establecida y con sujeción a las normas propias del servicio.

ARTICULO 3. PERIODO INICIAL DE PRUEBA. Admitido el aspirante, la Empresa estipulará con él un periodo de prueba inicial que tendrá por objeto apreciar, por parte de la Empresa, las aptitudes del trabajador oficial y, por parte de éste, las conveniencias de

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

las condiciones de trabajo.

ARTICULO 4. ESTIPULACIÓN EN EL CONTRATO. El período de prueba debe ser estipulado por escrito en todos los casos; en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.

ARTICULO 5. TÉRMINO DEL PERIODO DE PRUEBA. El período de prueba para todos los trabajadores oficiales que ingresen al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., se determinara así: Para los contratos determinados fijo a 1 año (12 meses) el periodo de prueba no debe exceder la quinta parte del término inicialmente pactado, es decir, 2 meses (60 días calendario); Para los contratos determinados fijo inferior a 1 año, (6 meses) el periodo de prueba no debe exceder la quinta parte del término inicialmente pactado, es decir, 1 mes y 6 días (36 días calendario).

Cuando se celebren contratos de trabajo sucesivos, sólo es válido la fijación del periodo de prueba para el primer contrato.

ARTICULO 6. EFECTOS DEL PERIODO DE PRUEBA. Durante el periodo de prueba, el contrato podrá darse por terminado unilateralmente por escrito en cualquier momento y sin previo aviso. Expirado el período de prueba si el trabajador continuase al servicio del empleador con consentimiento expreso o tácito, por ese sólo hecho, los servicios prestados por aquel a éste se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba y las reguladas por la Ley 6ª de 1945, el Decreto 1083 de 2015 y las demás normas que las modifiquen o desarrollen. Los trabajadores oficiales en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones.

CAPITULO III

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 7. CONTRATO TRABAJADORES A TÉRMINO INDEFINIDO. Los trabajadores oficiales del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., en cuyos contratos de trabajo no se estipule un término fijo, o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, son contratos que se consideran a término indefinido y por tanto pactado a seis meses conforme al Decreto 1083 de 2015.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 8. CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO. Los contratos de trabajo que se celebren por un lapso determinado son contratos a término fijo. La duración de los contratos no podrá exceder de dos (2) años, pero son renovables indefinidamente.

ARTICULO 9. CONTRATO TRABAJADORES DE OBRA O LABOR DETERMINADA. Están sujetos a esta modalidad de contratación laboral los trabajadores oficiales cuyos contratos de trabajo se celebren por el tiempo que dura la realización de una obra o labor determinada.

ARTICULO 10. CONTRATO LABORAL DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual.

ARTICULO 11. TRABAJADORES OCASIONALES O TRANSITORIOS. No tienen carácter de trabajadores propiamente dichos del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., sino meros trabajadores accidentales o transitorios los que se ocupan en labores de corta duración no superior a tres (3) meses, de índole distinta a las actividades normales de la empresa.

CAPITULO IV

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

ARTICULO 12. JORNADA DE TRABAJO. La jornada ordinaria máxima en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., es de ocho (8) horas diarias y máxima de cuarenta y ocho (48) horas semanales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 6 de 1945.

El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., dará aplicación, a lo establecido en el artículo 52 Modalidades de Teletrabajo de la Ley 2466 de 2025 y de las que la modifiquen, adicionen y complementen.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

PARAGRAFO 1º: La jornada normal en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., será de lunes a sábado, sin embargo, las cuarenta y ocho (48) horas semanales de trabajo podrán repartirse ampliándola jornada ordinaria hasta por dos (2) horas con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante el día sábado, sin que esto constituya trabajo suplementario o de horas extras.

ARTICULO 13. Los trabajadores que prestan servicios al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., lo harán en las siguientes jornadas dependiendo la jefatura y dirección a la que pertenezca, así:

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes		Sábado
Gerencia y Planeación. Control Interno Oficina Asesora jurídica Desarrollo Humano Administrativa y Financiera (No aplica para Auxiliar de Servicios Generales)	7:45 AM -12:00 M	1:15PM - 5:00 PM	N/A

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes		Sábado
Administrativa y Financiera (Aplica Auxiliar de Servicios Generales)	06:00 AM – 12:00M	01:00PM – 03:00PM	N/A

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes		Sábado
Dirección Comercial	07:45AM – 05:00PM		8:00AM - 12:00 M

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes		Sábado
Tecnología y Sistemas de Información	7:30 AM -12:00 M	1:15PM - 5:15PM	N/A
	7:30 AM -12:00 M	01:15PM – 04:00PM	07:30AM – 01:45
	09:00AM – 01:15PM	02:30PM – 05:30PM	07:30AM – 01:45

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes		Sábado
Operativa (Personal administrativo y Formación y Evaluación de Conductores)	7:45 AM -12:00 M	1:15PM - 5:00 PM	08:00am a 12:00m
Revisión Técnico Mecánica	07:30AM – 12:00M	01:00PM -04:00PM	07:00AM a 1:30PM
	08:00AM – 12:00M	01:00PM – 05:00PM	08:00AM a 12:00M
	08:15AM – 12:30PM	01:30PM – 04:45PM	07:30PM a 2:00PM
	09:00AM – 01:00PM	02:00PM – 05:30PM	07:30PM a 2:00PM
	09:30AM – 01:00PM	02:00PM – 06:00PM	07:30PM a 2:00PM

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Dirección y/o Jefatura	Lunes a viernes	Sábado
Habilitación De Conductores. (Licencias de conducción)	07:45AM – 05:00PM 08:00AM – 05:15PM	8:00 - 12:00 M 8:15 - 12:15 PM
Personal Operativo – Patios y Grúas Técnico Operativo Grado 2 (Ventanilla)	07:45AM – 05:00PM	8:00 - 12:00 M
Personal Operativo – Patios y Grúas. Técnico Operativo Grado 2 (o quien haga sus veces de modulator)	05:00am a 01:00pm 01:00 pm a 09:00pm 09:00pm a 05:00am	

PARÁGRAFO 1º. La Gerencia podrá modificar el horario de trabajo a la totalidad de sus trabajadores o parte de ellos de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que supere la jornada laboral legalmente establecida.

PARÁGRAFO 2º. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., y el TRABAJADOR pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permiten operar a la empresa o seccionales de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

PARAGRAFO 3º: La Dirección Administrativa y Financiera será la encargada de garantizar la continuidad de los servicios de aseo y mantenimiento de las instalaciones de la entidad. Para tal fin, se podrán realizar ajustes en la jornada laboral descritas en el presente artículo, siempre que no se exceda la jornada máxima legal de trabajo.

ARTICULO 14. HORARIO FLEXIBLE: De conformidad al Decreto 1083 de 2015 el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Establecerá el mecanismo del horario flexible contemplado en el “*Artículo 2.2.5.5.53 Horarios flexibles Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial podrán implementar mecanismos que, sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las necesidades del servicio, permitan establecer distintos horarios de trabajo para sus servidores.*”.

PARAGRAFO: De conformidad con la Resolución No. 4133.010.21.0.1635 de 2023, expedida por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, “*Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación*

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

y seguimiento de los planes de movilidad sostenible y se dictan otras disposiciones”, la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto, definirá, de acuerdo con las funciones y en coordinación con el director o jefe inmediato, la programación conjunta con el personal a cargo para establecer el día de trabajo en las modalidades adoptadas por la entidad.

CAPITULO V

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTICULO 15. TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO. Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:01 a.m. y las 6:00 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 6:01 p.m. y las 6:00 a.m.

ARTICULO 16. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS. Es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal.

ARTICULO 17. TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo de un treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

El trabajo extra diurno, se remunera con un recargo del veinticinco (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

ARTICULO 18. AUTORIZACIÓN. EI CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores el funcionario competente.

ARTICULO 19. PERIODO DE PAGO. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo de trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del periodo siguiente.

CAPITULO VI

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 20. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Serán de descanso obligatorio

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

El sueldo y las prestaciones que para el trabajador oficial origine el trabajo en los días festivos se reconocerán en relación con el día de descanso remunerado establecido en el artículo anterior.

PARÁGRAFO 1º. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador oficial tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

PARÁGRAFO 2º. EI CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., sólo estará obligado a remunerar el descanso dominical a los trabajadores que le hayan prestado sus servicios durante todos los días hábiles laborables en la semana correspondiente, o que si faltare lo hayan hecho por justa causa comprobada o por disposición de la entidad. Se entiende por justa causa la fuerza mayor o el caso fortuito. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que reciba contraprestación económica por enfermedad o accidente de trabajo, o que no haya trabajado algún día de la semana por haber sido sancionado.

ARTICULO 21. DURACIÓN DE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. El descanso en los domingos y festivos tiene una duración de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 22. REMUNERACIÓN. El trabajo ocasional en días de descanso obligatorio se remunera con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador oficial por haber laborado la semana completa. El trabajador oficial que laboró ocasionalmente en un día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección, de la manera dispuesta en el inciso anterior.

PARÁGRAFO: El trabajo ocasional en días de descanso obligatorio debe ser autorizado previamente por el Gerente o por el funcionario en quien se delegue tal autorización.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO VII DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 23. PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS. Los reclamos que tengan que hacer los trabajadores por causas distintas a las sanciones disciplinarias, se tramitaran así:

- a) El trabajador presentará su reclamación ante el Director del Área o Jefe de Oficina, la cual deberá ser contestada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
- b) Si la decisión no satisface al reclamante, podrá el trabajador recurrir ante el Gerente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes tenga una respuesta definitiva.
- c) De las reclamaciones del trabajador, así como la decisión de los directivos o jefe de oficina quedará constancia escrita.

ARTICULO 24. TRÁMITE. Los trabajadores que se encontraren en alguna de las situaciones administrativas deberán observar el procedimiento descrito en este reglamento para el trámite de sus solicitudes.

ARTICULO 25. EN SERVICIO ACTIVO: Se encuentra en servicio activo el trabajador oficial del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., que se encuentre cumpliendo las actividades del cargo para el cual fue contratado.

ARTICULO 26. LICENCIAS. Se encuentra en licencia el trabajador que se separa transitoriamente de la prestación del servicio, por solicitud propia, por enfermedad o maternidad o paternidad o cuando es llamado a prestar el servicio militar.

ARTICULO 27. PERMISO REMUNERADO. El Trabajador puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando medie justa causa.

Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar los permisos.

Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica El Trabajador deberá informar inmediatamente la situación y, una vez se reincorpore al ejercicio de sus

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

funciones, justificar ante el nominador o su delegado el motivo que la originó con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinará si existió mérito suficiente para la ausencia laboral. De no existir mérito suficiente se procederá a descontar los salarios por el día o días no laborados.

ARTICULO 28. LICENCIA ORDINARIA NO REMUNERADA. Cuando la misma obedece a solicitud propia, ésta debe formularse mediante escrito dirigido al Gerente para su autorización previo visto bueno del Jefe Inmediato, con mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha del disfrute. De la solicitud se dará traslado a la Dirección de Desarrollo Humano o quien haga sus veces, para la elaboración del proyecto de resolución y posterior firma del Gerente, en caso de ser viable.

El solicitante no podrá retirarse del servicio sino hasta cuando le sea comunicada por la entidad el acto administrativo por el cual le es concedida la licencia.

El término máximo de la licencia ordinaria es hasta de sesenta (60) días continuos o discontinuos al año. Si ocurre justa causa, a juicio de la autoridad nominadora, se puede prorrogar hasta por treinta (30) días más, para lo cual dará aviso por lo menos cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del término inicial, observando el mismo procedimiento. Al vencerse la licencia o la prórroga solicitada, el trabajador, deberá incorporarse al ejercicio de sus labores, informando por escrito a la Dirección de Desarrollo Humano o quien haga sus veces; si no las reasume, incurrirá en abandono del cargo.

Durante la licencia los trabajadores no podrán desempeñar cargos dentro de la Administración Pública.

ARTICULO 29. LICENCIAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD O PATERNIDAD. Las licencias por enfermedad o maternidad o Paternidad se rigen por las normas previstas en los sistemas generales de seguridad social en salud y de riesgos laborales, según sea el caso, y se tramitarán por el funcionario competente. Las licencias de que trata este artículo, para todos los efectos legales, no interrumpen el tiempo de servicios del trabajador.

ARTICULO 30. LICENCIAS POR MATERNIDAD. La servidora pública del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., que se halle en estado de embarazo tiene derecho, en la época del parto, a una licencia de dieciocho (18) semanas remuneradas con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

PARÁGRAFO 1º. A la licencia por maternidad también tiene derecho la trabajadora que adopte un menor de siete (7) años, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que se adopta. Esta licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.

ARTICULO 31. LICENCIAS POR PATERNIDAD. El servidor público del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tiene derecho a una licencia remunerada de paternidad de dos (2) semanas remuneradas con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso a la licencia, a la cual tendrá derecho por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente.

PARÁGRAFO 1º. A la licencia por paternidad también tiene derecho el trabajador que adopte un menor de siete (7) años, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que se adopta.

ARTICULO 32. LICENCIA REMUNERADA EN CASO DE ABORTO. La trabajadora del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., que en el curso del embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos (2) a cuatro (4) semanas remuneradas con el salario que devengaba al momento de iniciarse el descanso, según lo determine el médico tratante.

PARÁGRAFO. En los casos previstos en este artículo y en el anterior, o durante el periodo de lactancia, la Entidad no podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin una causa justificada y con la validación de la autoridad laboral competente.

ARTICULO 33. VENCIMIENTO DE LAS LICENCIAS. Vencidas las licencias de que trata este capítulo, el trabajador debe reincorporarse al ejercicio de sus labores. De no hacerlo incurrirá en abandono del cargo.

ARTICULO 34. DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA LACTANCIA. Durante los primeros seis (6) meses de edad del hijo de una trabajadora, ésta tiene derecho dentro de la jornada laboral, a dos descansos para amamantar a su hijo, de treinta (30) minutos cada uno. El número de descansos o su tiempo de duración podrán ampliarse cuando un certificado médico, expedido por la entidad administradora de seguridad social correspondiente así lo justifique.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 35. DERECHO A LAS VACACIONES. Los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año, tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

ARTICULO 36. ÉPOCA. Salvo disposición en contrario, las vacaciones serán concedidas por el Gerente o los trabajadores en quienes él delegue tal atribución y serán concedidas oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

ARTICULO 37. INTERRUPCIÓN DE LAS VACACIONES. Cuando ocurra interrupción justificada en el goce de las vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para tal fin.

El disfrute se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes causales:

1. La necesidad del servicio a juicio del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
2. La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de origen común, siempre que se acredite con el certificado médico expedido por la entidad competente (E.P.S.) a la cual este afiliado el trabajador.
3. La incapacidad ocasionada por maternidad, paternidad o aborto, siempre que se acredite en los términos del ordinal anterior.
4. El otorgamiento de una comisión.
5. El llamamiento a filas.

PARÁGRAFO. Las vacaciones interrumpidas podrán ser reanudadas por el trabajador en la época convenida con la Entidad. La liquidación del tiempo faltante se hará con base en el salario base de liquidación que el funcionario devengue al momento de reanudarlas.

ARTICULO 38. COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero excepcionalmente el Gerente puede autorizar que se paguen en dinero, en los siguientes casos:

- a) Cuando el Gerente del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

LTDA., lo considere necesario para evitar perjuicios en el servicio público, autorizando la compensación en dinero por el valor de las vacaciones correspondientes a un año; y

- b) Cuando el funcionario quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas proporcionalmente hasta entonces y se tendrá como base de la compensación el último sueldo devengado. Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio.

ARTICULO 39. APLAZAMIENTO DE LAS VACACIONES. Las vacaciones solo se podrán aplazar por necesidades del servicio. El aplazamiento se decretará mediante resolución motivada del Gerente o del funcionario en quien delegue tal facultad. El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de su prescripción y deberá constar en la hoja de vida.

ARTICULO 40. ACUMULACIÓN DE VACACIONES. Sólo se podrán acumular vacaciones hasta por dos (2) años, por necesidades del servicio, y mediante resolución motivada. Cuando no se hiciera uso de vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o percibir la compensación correspondiente, prescribe en cuatro (4) años.

ARTICULO 41. PERMISOS. EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias.
2. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
3. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación) el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

El trabajador puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando medie justa causa. Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar los permisos.

Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica el trabajador deberá informar inmediatamente la situación y, una vez se reincorpore al ejercicio de sus funciones, justificar ante el nominador o su delegado el motivo que la originó con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinará si existió mérito suficiente para la ausencia laboral. De no existir mérito suficiente se procederá a descontar los salarios por el día o días no laborados.

ARTICULO 42. REGISTRO DE PERMISOS. De todos los permisos concedidos, se dejará registro en los formatos y medios diseñados para tal efecto y, cada dependencia deberá remitir esta información a la Dirección de Desarrollo Humano o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a fin de que se lleven los controles a que haya lugar.

ARTICULO 43. COMISIONES. Un trabajador se encuentra en comisión cuando, por disposición de la Gerencia cumple oficialmente una o varias de las siguientes actividades:

1. Ejerce temporalmente las funciones de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo.
2. Atiende transitoriamente actividades diferentes a las inherentes al cargo del cual es titular.
3. Adelanta estudios.
4. Atiende invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de instituciones privadas.

ARTICULO 44. COMISIÓN DE SERVICIOS. Durante la comisión de servicios el trabajador ejerce las funciones que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., le señale, en un lugar diferente de la sede habitual de su cargo. Las comisiones de servicio se otorgan para:

1. Cumplir misiones especiales conferidas por los superiores del trabajador.
2. Asistir a conferencias o seminarios, o
3. Realizar visitas de observación que interesen a la entidad y que se relacione con el ramo en que presta sus servicios el trabajador.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

En el acto administrativo que confiera la comisión de servicios se expresará su duración, la cual podrá ser hasta por treinta (30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola vez hasta por treinta (30) días más. Prohíbese toda comisión de servicios de carácter permanente.

PARÁGRAFO. VIÁTICOS. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., cuando el trabajador deba desplazarse en comisión de servicios le reconocerá los viáticos de acuerdo con la tabla o escala que establezca la empresa mediante acto administrativo.

ARTICULO 45. COMISIÓN DE ESTUDIOS. Las comisiones de estudio son aquellas que se confieren para que un trabajador de la Empresa reciba capacitación, adiestramiento, perfeccionamiento, etc., en el ejercicio de las funciones propias del cargo del cual es titular, o en relación con los servicios a cargo de la Empresa. Las comisiones para adelantar estudios solo podrán conferirse por el Gerente de conformidad con las políticas fijadas para tal efecto y la normatividad aplicable.

PARÁGRAFO 1º. El tiempo que dure la comisión de estudios se entiende como de servicio activo.

PARAGRAFO 2º. En ningún caso se pagarán viáticos a los trabajadores en comisión de estudios.

PARÁGRAFO 3º. Cuando se demuestre que el rendimiento en el estudio, la asistencia o la disciplina del trabajador que se encuentre en comisión de estudios, no son satisfactorios o se hayan incumplido las obligaciones pactadas, el Gerente podrá revocarla. En este caso, el trabajador deberá reintegrarse a sus funciones dentro del plazo que le sea señalado, so pena de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

ARTICULO 46. TÉRMINO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS. La duración de la comisión de estudios al interior o al exterior no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, acreditado con los certificados del respectivo centro académico. Al término de la comisión de estudios, el trabajador está obligado a presentarse ante el Gerente, hecho del cual dejará constancia

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

escrita, y procederá a reincorporarse al servicio.

ARTICULO 47. SERVICIO MILITAR. Cuando un trabajador sea llamado a prestar el servicio militar obligatorio o convocado en su calidad de reservista, su situación como trabajador al momento de ser llamado a filas no suspende el vínculo laboral, pero no tendrá derecho a percibir la remuneración que corresponde al cargo del cual es titular.

ARTICULO 48. SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. La prestación del servicio militar suspende los procedimientos disciplinarios que se adelanten contra el trabajador e interrumpe y borra los términos legales corridos para interponer recursos. Reincorporado el trabajador al servicio, se reanudarán los procedimientos y comenzarán a correr los términos.

ARTICULO 49. REINTEGRO. Al finalizar el servicio militar, el trabajador tiene derecho a reintegrarse a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes de la baja. Vencido el anterior término y no se presentare a reasumir sus funciones o manifestase su voluntad de no hacerlo, el Gerente de la entidad procederá a retirarlo del servicio.

ARTICULO 50. LICENCIA POR LUTO. En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil el trabajador tendrá derecho a cinco (5) días hábiles de licencia remunerada. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho, el trabajador deberá presentar a la Dirección de Desarrollo humano o quien haga sus veces, los siguientes documentos:

1. Copia del Certificado de Defunción expedido por la autoridad competente.
2. En caso de parentesco por consanguinidad, además, copia del Certificado de Registro Civil en donde se constate la relación vinculante entre el empleado y el difunto.
3. En caso de relación cónyuge, además, copia del Certificado de Matrimonio Civil o Religioso.
4. En caso de compañera o compañero permanente, además, declaración que haga el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, donde se manifieste la convivencia que tenían, según la normatividad vigente.
5. En caso de parentesco por afinidad, además, copia del Certificado de Matrimonio Civil

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

o Religioso, si se trata de cónyuges, o por declaración que haga el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, si se trata de compañeros permanentes, y copia del Registro Civil en la que conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente con el difunto.

6. En caso de parentesco civil, además, copia del Registro Civil donde conste el parentesco con el adoptado.

ARTICULO 51. EN ENCARGO: Los trabajadores podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las actividades de otros cargos diferentes de aquellos para los cuales han sido contratados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

PARAGRAFO: No puede acudirse a la figura del encargo para suplir un empleo público con un trabajador oficial.

CAPITULO VIII

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 52. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. El contrato de trabajo termina:

1. Por expiración del plazo pactado o presuntivo.
2. Por la realización de la obra contratada, aunque el plazo estipulado fuere mayor.
3. Por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio.
4. Por mutuo consentimiento.
5. Por muerte del asalariado.
6. Por liquidación definitiva de la empresa, o por clausura o suspensión total o parcial de sus actividades durante más de ciento veinte días, por razones técnicas o económicas, siempre que se haya dado el aviso de que trata el numeral 3. del artículo 2.2.30.6.8 del presente Decreto, o que se haya pagado un mes de salarios y sin perjuicio de los derechos emanados de contratos a término fijo.
7. Por decisión unilateral, en los casos previstos en los artículos 2.2.30.6.12 2.2.30.6.13 y 2.2.30.6.14 del Decreto 1083 de 2015.
8. Por sentencia de autoridad competente.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 53. ABANDONO DEL CARGO. El trabajador tiene la obligación de regresar al trabajo al día siguiente que terminen las vacaciones, los permisos, licencias o cuando termine la suspensión del trabajo que disciplinariamente se le hubiese impuesto. El incumplimiento de esta obligación implica la terminación unilateral e intempestiva del contrato de trabajo por abandono voluntario del cargo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuya demostración satisfactoria deberá hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.

ARTICULO 54. El trabajador tiene obligación de regresar al trabajo el día siguiente de aquel en que termine la suspensión del trabajo que disciplinariamente se le hubiese impuesto. La no presentación en tal día produce la terminación unilateral e intempestiva del contrato por abandono voluntario del trabajo, salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuya comprobación plena ante la Entidad se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de la sanción.

ARTICULO 55. En los casos de abandono del trabajo por ausencia o falta injustificada del trabajador durante un lapso superior a tres (3) días, se entenderá que, de hecho, el trabajador resolvió su contrato de trabajo, dándolo por terminado intempestivamente, sin justa causa comprobada, en este caso el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., procederá a la liquidación de las prestaciones que le correspondan al trabajador y dará aviso al responsable del Control Interno Disciplinario en la empresa o quien haga sus veces para que se inicie la correspondiente investigación disciplinaria.

CAPITULO IX

SALARIO, LUGAR, DIAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTICULO 56. CUANTÍA DEL SALARIO. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., pagará al trabajador que labore la jornada máxima legal para la cual ha sido contratado, el salario establecido para cada cargo según la escala de remuneración vigente al momento del pago.

ARTICULO 57. FORMA Y PERÍODOS DE PAGO. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., cancelará el salario a sus trabajadores por periodos quincenales vencidos. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

el lugar donde el trabajador presta sus servicios en forma habitual, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese y por intermedio de una entidad financiera, a través del proceso de dispersión de abono en cuenta previamente registrada por el trabajador.

PARAGRAFO: La forma y períodos de pago, podrán ser modificados por el Gerente del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., atemperándolos a los principios de la función administrativa.

ARTICULO 58. DESCUENTOS PROHIBIDOS. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., no puede:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o averías de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.
2. Tampoco puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley.
3. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., queda obligado a efectuar oportunamente los descuentos autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley. El incumplimiento de lo anterior, lo hará responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al beneficiario del descuento.

CAPITULO X

NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

ARTICULO 59. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE SALUD Y PENSIONES. Los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., deben encontrarse afiliados al régimen de salud y pensiones en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., garantizará los recursos necesarios para contratar la Aseguradora de Riesgos Laborales -ARL que se encargue de implantar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ARTICULO 60. PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por las Entidades Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales a través de la I.P.S. a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo de la Entidad, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTICULO 61. OBLIGACIONES. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., será responsable de:

1. La afiliación y el pago de la totalidad de la cotización al sistema general de riesgos laborales de los trabajadores a su servicio.
2. El pago de la parte correspondiente al empleador de la cotización al sistema general de seguridad social en salud de los trabajadores a su servicio.
3. El pago de la parte correspondiente al empleador de la cotización al Sistema General de Pensiones de los trabajadores a su servicio.
4. Trasladar el monto de las cotizaciones a las entidades administradoras de seguridad social en salud dentro de los plazos correspondientes.
5. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.
6. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST de la empresa y procurar su financiación.
7. Notificar a la ARL a la que se encuentre afiliada, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.
8. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su servicio en materia de riesgos laborales.
9. Informar a las entidades administradoras de seguridad social correspondientes las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros.
10. Garantizar condiciones en seguridad y de trabajo adecuadas.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 62. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES. Son responsabilidades y deberes de los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Colaborar para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este reglamento, y en las normas correspondientes.
4. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST de la empresa.
5. Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
6. Informar las condiciones de riesgo y reportar inmediatamente accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ARTICULO 63. AVISO DE ENFERMEDAD O DE ACCIDENTES. Desde el mismo día en que se sienta enfermo o sufra un accidente, el trabajador deberá comunicarlo a sus superiores. El trabajador hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente de la EPS o de la ARL, según sea el caso, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento al cual debe someterse el trabajador. Si el trabajador no diese aviso en el término indicado, o no se sometiese al examen médico ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar aviso o someterse al examen en la oportunidad debida.

EI CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., no responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier enfermedad o accidente por razón de no haber dado el aviso oportuno correspondiente o someterse al examen en la oportunidad debida. El aviso de que trata este artículo podrá ser dado por un familiar o un compañero del trabajador.

ARTICULO 64. TRATAMIENTO. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones o tratamientos que ordene el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordene el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., en determinados casos. El trabajador

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

que sin justa causa se negase a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esta negativa.

ARTICULO 65. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriban las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la entidad para la prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG-SST, que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho a la defensa.

ARTICULO 66. ACCIDENTES. En caso de accidente en el sitio de trabajo o en horas laborales, en cumplimiento de sus funciones u órdenes de un superior jerárquico, el jefe o responsable de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará en forma inmediata la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se impongan y se consideren necesarias para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que le complementen, ante la E.P.S. y la A.R.L.

ARTICULO 67. COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente a la entidad, para que este prevea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTICULO 68. LEGISLACIÓN APLICABLE. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores se someterán a las normas pertinentes sobre Riesgos Laborales, la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994, la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., y las demás normas que con tales fines se establezcan. De la misma forma la entidad y sus trabajadores están obligados a sujetarse a la legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los términos estipulados en la normatividad legal y demás normas concordantes.

ARTICULO 69. REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL. El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., y las entidades administradoras de riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la entidad deberá ser informado a la Administradora de Riesgos Laborales y a la entidad promotora de salud (EPS), en forma simultánea, dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

CAPITULO XI PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTICULO 70. DEBERES GENERALES DE LOS TRABAJADORES. Los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tienen como deberes los siguientes:

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, Las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de actividades o labores, las órdenes superiores cuando correspondan a la naturaleza de sus labores, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones o pactos colectivos y los contratos de trabajo.
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo.
3. Formular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y cumplir las leyes y normas que regulen el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

4. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su cargo o labor, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos.
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidos.
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con motivo del servicio.
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos le dicten en el ejercicio de sus atribuciones y cumplir con los requerimientos y citaciones de las autoridades.
8. Desempeñar el cargo sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
9. Cumplir los requisitos exigidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 190 de 1995 para el desempeño del cargo.
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de autoridad que se le delegue, así como la ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en este caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados.
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.
12. Registrar en la Dirección de Desarrollo Humano o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de la residencia y teléfono, dando aviso oportuno de cualquier cambio.
13. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses de bien común y tener siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento de un derecho y no de liberalidad del Estado.
14. Permitir el acceso inmediato a los representantes del Ministerio Público, a los jueces y demás autoridades competentes, a los lugares donde deban adelantar sus investigaciones y el examen de los libros de registros, documentos y diligencias correspondientes, así como prestarles la necesaria colaboración para el cumplido desempeño de sus funciones.
15. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal reglamentaria o de quien deba proveer el cargo.
16. Tramitar, proyectar y aprobar en los presupuestos públicos, apropiaciones suficientes

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

para el cumplimiento de las sentencias que condenen a la administración y hacer los descuentos y girar oportunamente los dineros correspondientes a cuotas o aportes a las Cajas y Fondos de Previsión Social, así como cualquier otra clase de recaudo, conforme a la ley u órdenes decretadas por autoridad judicial.

17. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
18. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que tuviere conocimiento.
19. Explicar de inmediato y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la Personería cuando éstas lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.
20. Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe.
21. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo.
22. Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado.
23. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización.
24. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio.
25. Además de los anteriores son también deberes de los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., los indicados en la Ley 190 de 1995, y en las demás disposiciones legales y reglamentos.
26. Portar el carné de identificación que entrega el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
27. Usar la dotación y elementos de protección personal entregados por la entidad.

CAPITULO XII ASPECTOS LABORALES

ARTICULO 71. NATURALEZA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Los servidores públicos que presten sus servicios en el **CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**, son por regla general trabajadores oficiales, con excepción de aquellos empleos que de acuerdo con sus actividades de dirección o confianza se encuentren determinadas en los estatutos internos de la entidad como empleos de libre nombramiento y remoción.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 72. RELACIONES LABORALES. Las relaciones jurídicas de derecho individual de trabajo entre el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., y sus trabajadores oficiales se regirán por las normas contenidas en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2127 de 1945 y el Decreto 1083 de 2015 y demás normas que las modifiquen, desarrollen o reglamenten, así como los Estatutos Internos, la Convención o Pacto Colectivos, el Reglamento Interno de Trabajo, el contrato de trabajo y las normas aplicables que durante el plazo del mismo, tengan validez respecto de la entidad y sus trabajadores.

CAPITULO XIII ORDEN JERARQUICO

ARTICULO 73. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., es el siguiente:

- Junta Directiva
- Gerente
- Directores
- Asesor

Los demás trabajadores y empleados de acuerdo con sus propias competencias y funciones.

CAPITULO XIV OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTICULO 74. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA ENTIDAD. Son obligaciones especiales de CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA:

1. Disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute sus labores en las condiciones, el tiempo y el lugar convenido, y poner a su disposición, salvo acuerdo en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad de su trabajo.
2. Procurar a los trabajadores sitios apropiados que garanticen condiciones normales de trabajo, así como los elementos de dotación adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades laborales, cuando sea del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad y la salud de ellos.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos.
5. Tratar correctamente al trabajador, no lesionar su dignidad y respetar sus creencias religiosas y sus opiniones políticas.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este Reglamento.
7. Pagar al trabajador todas las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho debido a disposiciones legales, pactos celebrados, fallos proferidos o reglamento de trabajo.
8. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, un certificado en que consten, exclusivamente, el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado; e igualmente hacerle practicar examen médico ocupacional y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
9. Conceder al trabajador el tiempo necesario para el ejercicio del derecho del sufragio en las elecciones populares, y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.
10. Permitir a los trabajadores faltar a sus labores por grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar cualquier comisión sindical, o para asistir al entierro de sus compañeros que fallezcan, de acuerdo con el presente reglamento.
11. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo durante el cual debía realizarse el trabajo, cuando éste no pueda efectuarse por culpa o por disposición de la entidad y siempre que, por otra parte, no se haya extinguido el contrato de trabajo ni esté suspendido.
12. Suministrar al trabajador que tenga derecho, la dotación de calzado, vestido y elementos de protección personal que requiera.
13. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes en la entidad.
14. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato o que impongan las leyes.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 75. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES. Los trabajadores de CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tienen las siguientes obligaciones especiales:

1. Realizar personalmente las funciones correspondientes a su cargo, en los términos estipulados en el manual de funciones y el contrato de trabajo.
2. Cumplir el contrato de manera cuidadosa y diligente, en el lugar, tiempo y condiciones convenidas.
3. Ejecutar por sí mismo el trabajo prometido, salvo estipulación en contrario; obedecer las órdenes y atender las instrucciones que le imparta la Entidad a través de sus representantes, de acuerdo con el orden jerárquico establecido.
4. Guardar escrupulosamente los secretos profesionales, comerciales, técnicos o administrativos cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Entidad, lo que no obsta para que cumpla con el deber de denunciar los delitos comunes y las violaciones del contrato o de las leyes del trabajo.
5. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas que no hayan sido utilizadas.
6. Observar buenas costumbres durante el servicio y guardar a sus superiores y compañeros el debido respeto.
7. Comunicar oportunamente al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., las observaciones que haga para evitar daños y perjuicios a los intereses de la misma o a los compañeros de trabajo.
8. Cumplir fielmente con las disposiciones de este Reglamento de trabajo.
9. Prestar auxilios en cualquier tiempo en que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses de sus compañeros de trabajo o los bienes de la empresa.
10. Observar con suma diligencia las medidas de higiene preventivas, de enfermedades profesionales y las instrucciones que sobre seguridad industrial imparta la Entidad, utilizando cotidianamente los elementos de dotación, aseo y protección suministrados para cada caso.
11. Ejecutar sus labores en las horas señaladas en este reglamento, en su contrato de trabajo o en las que señale el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., la cual no reconocerá convenios particulares en contrario, que celebren entre sí los trabajadores, salvo caso fortuito o fuerza mayor comprobada.
12. Concurrir al trabajo en perfecto estado de presentación y aseo, usar los uniformes, overoles, delantales, etc., que para el efecto se suministran.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

13. Acatar y cumplir los cursos de capacitación o instrucción que la Entidad dicte o programe, según el caso.
14. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato o que impongan las leyes.

CAPITULO XV

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA ENTIDAD Y PARA SUS TRABAJADORES

ARTICULO 76. PROHIBICIONES PARA LA ENTIDAD. Queda prohibido al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA:

1. Pagar el salario en mercancías, vales, fichas o cualquiera otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda en curso legal, a menos que se trate de una remuneración parcialmente suministrada al trabajador en alimentación o alojamiento.
2. Deducir, retener y compensar suma alguna del monto de los salarios o de las prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, como se establece en el presente reglamento.
 - a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por la ley.
 - b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
 - c) En cuanto a las cesantías el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 3º del Decreto 2712 de 1999, de las normas que lo modifique, adicione o reglamente.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
4. Obstaculizar de cualquier manera el derecho de asociación sindical de sus trabajadores o influir en ellos con el ánimo de debilitar o destruir la organización a que pertenezcan, o coaccionarlos por sí o por interpuesta persona con halagos o amenazas para que se separen de ella o para que ingresen a otra.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o electoral, o dificultarles o impedirles en cualquier forma el ejercicio libre del derecho de sufragio.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

6. Retenerle, custodiarle o conservarle la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad.
7. Hacer, autorizar o tolerar cualquiera clase de propaganda política en los sitios de trabajo.
8. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los sitios de trabajo.
9. Emplear en las certificaciones laborales que se expidan a los trabajadores signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de «lista negra», cualquiera que sea la modalidad que se utilicen para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
10. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

ARTICULO 77. PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES. Queda prohibido a los trabajadores del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA:

1. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, los elementos o la entidad.
2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del jefe inmediato o de quien se le haya delegado esta función.
3. Sustraer de la entidad los útiles de trabajo y las materias primas o elaboradas, sin el respectivo permiso.
4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes y/o sustancias psicoactivas.
5. Portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Se exceptúan de esta disposición las que con autorización legal lleven los celadores y las que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo.
6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de su trabajo, o suspender labores, aunque permanezcan en sus puestos, a menos que tal suspensión se deba a huelga declarada y notificada legalmente, en cuyo caso deberán abandonar el lugar de trabajo.
7. Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente a la que corresponda cuando sea de otra oficina.
8. Promover suspensiones intempestivas del trabajo, o excitar a la declaración o el mantenimiento de huelgas ilícitas, aunque no participen en ellas.
9. Hacer colectas, rifas y suscripciones, o cualquier clase de propaganda, en los sitios de trabajo.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

10. Coartar la libertad ajena para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse de él.
11. Usar los útiles o herramientas suministrados por la entidad para objeto distinto del trabajo contratado.
12. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público o recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la Ley.
13. Las demás prohibiciones incluidas en leyes y reglamentos.

CAPITULO XVI REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 78. DESTINATARIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Los servidores publicos del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., son destinatarios del Régimen Disciplinario y están sometidos a las normas previstas por el Código General Disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021 y demás normas concordantes, así como a las disposiciones legales y reglamentarias propias de la función pública. La competencia para la ejecución de las sanciones corresponde al nominador, de conformidad con el artículo 236 de la Ley 2094 de 2021.

Con respecto a los Trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo se registrarán en lo laboral por lo establecido en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2127 de 1945, el Título 30 del Decreto 1083 de 2015, el presente Reglamento Interno de Trabajo, las cláusulas del contrato y, en su caso, el pacto colectivo de trabajo.

ARTICULO 79. OBJETIVO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. El régimen disciplinario es parte del Sistema de Administración de Personal del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tiene por objeto asegurar a la entidad y a la administración la eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado, así como la moralidad, la responsabilidad y la conducta correcta de los trabajadores de la entidad y a éstos los derechos y garantías que les corresponden como tales.

El Estado a través del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., es el titular de la potestad disciplinaria de los servidores públicos a su servicio.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 80. COMPETENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y EL CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. La competencia para la investigación y el control disciplinarios interno estará a cargo del Director (a) de Desarrollo Humano en la fase de instrucción, la Jefe de Oficina Asesora Jurídica en la fase de juzgamiento y/o en la empresa o quien haga sus veces. La segunda instancia corresponde al Gerente.

CAPITULO XVII

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCION

ARTICULO 81. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral-empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTICULO 82. En desarrollo del propósito al cual se refiere el artículo anterior, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tiene previsto los siguientes mecanismos:

- a) Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2.006 que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, y las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio, la cual estará a cargo del comité de convivencia laboral.
- b) Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten el buen trato al interior de la empresa.
- c) El diseño y la aplicación de actividades con la participación de los trabajadores a fin de:
 - 1. Establecer mediante la construcción conjunta valores y hábitos que promuevan una vida laboral conviviente.
 - 2. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.

3. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

d) Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTICULO 83. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas en la Ley. Para tal efecto se procederá como sigue así: El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tendrá un COMITE integrado en forma bipartita por dos Representantes del Empleador y dos Representantes de los Trabajadores. Este comité se denominará COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

a) El COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL realizará las siguientes actividades:

1. Adoptar el Protocolo para la Prevención y Activación de la Ruta de Atención en Casos de Violencia Basada en Género, Acoso y Violencia Sexual o Discriminación en el Ámbito Laboral.
2. Evaluar en cualquier momento la vida laboral de la Empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
3. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
4. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
5. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameriten.
6. Realizar las sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieran mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

7. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que estimaren pertinentes.
8. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores
- b) Este COMITÉ se reunirá por lo menos una vez por trimestre, designará de su seno un Coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el Comité, así como las sugerencias que a través del Comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
- c) Recibidas las solicitudes para evaluar las posibles situaciones de acoso laboral, el Comité en la reunión respectiva las examinará escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario, formulará las recomendaciones que estime indispensables y en casos especiales promoverá ante los involucrados compromisos de convivencia.
- d) Si como resultado de las actuaciones del Comité, este considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa para que adelante los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la Ley y en el presente Reglamento Interno de Trabajo.
- e) En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas en la Ley.

CAPITULO XVIII

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL

ARTICULO 84. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso sexual previstos por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. constituyen un conjunto de acciones orientadas a generar una conciencia colectiva basada en la convivencia respetuosa, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, fomente la armonía entre quienes comparten la vida laboral y empresarial, y contribuya a un buen ambiente en la entidad.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

ARTICULO 85. En desarrollo del propósito al cual se refiere el artículo anterior, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tiene previsto los siguientes mecanismos:

- a) Implementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgos psicosociales identificados como prioritarios, fomentando una cultura de “no violencia”.
- b) Promover la participación de los colaboradores en la definición de estrategias de intervención frente a los factores de riesgo que están generando violencia en el trabajo.
- c) Implementar un protocolo de intervención del acoso sexual laboral, el cual se desarrollará de acuerdo con las condiciones propias de la empresa.
- d) Garantizar el compromiso de las instancias decisorias frente a la calidad de vida de los colaboradores, asegurando mejores condiciones psicológicas y sociales en los puestos de trabajo que protejan la salud de los trabajadores y reconozcan sus diferentes realidades.
- e) Facilitar, de ser necesario, el traslado del colaborador a otra dependencia de la empresa, cuando así lo recomiende el médico tratante o el Comité de Convivencia Laboral.
- d) Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

CAPITULO XIX DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 86. Desde la fecha en que entra en vigor este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

ARTICULO 87. CLAUSULAS INEFICACES. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

ARTICULO 88. INCORPORACIÓN DE NORMAS. Se consideran incorporadas al presente reglamento las disposiciones legales vigentes aplicables al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Toda modificación de ellas en cualquier sentido, reformará en lo pertinente este reglamento.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO**CAPITULO XX
PUBLICACIONES Y VIGENCIA**

ARTICULO 89. PUBLICACIONES. EI CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., publicará en cartelera de la empresa y en la sede electrónica el Reglamento Interno de Trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores mediante Circular Interna del contenido de este reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. Los trabajadores podrán solicitar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si no hubiere acuerdo entre las partes, el Inspector de Trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará las objeciones si las hubiere y ordenará al empleador realizar las adiciones modificaciones o suspensiones conducentes para ser efectivas dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles so pena de incurrir en multa.

ARTICULO 90. Cumplida la obligación del artículo anterior, el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., publicará el Reglamento Interno de Trabajo mediante la fijación de dos (2) copias con caracteres legibles en cada una de las Sedes de Trabajo de la Entidad.

Elaboró: Andrés Felipe Urbano Vergara – Profesional Universitario G. 2 SST 
Revisó: Gonzalo Manrique Zuluaga – Abogado Asesor Laboral 
Aprobó: María Alejandra Giraldo Flórez- Jefe Oficina Asesora Jurídica y Directora Desarrollo Humano (E)  |
Carolina Serna Caicedo - Directora Administrativo Y Financiero y Directora Comercial (E) 
Jorge Enrique Bravo Taborda - Director De Tecnología Y Sistemas De Información 
Cristhian Pabel Londoño Rengifo - Director Operativo 